# MODEL DE CONTRACTE D'AUDITORIA INFORMÀTICA I CIBERSEGURETAT

---

A Tortosa, a 28 de setembre de 2026

## REUNITS

---

**DE L'UNA PART,** D. Satya Nadella, major d'edat, amb D.N.I./Passaport número 99887766X, i en nom i representació de **MICROSOFT ESPAÑA S.L.U.**, en endavant, el "CLIENT", domiciliada a Madrid, Paseo de la Castellana nº 278, C.P. 28046 i C.I.F. B-78910111.

**DE L'ALTRA PART,** D. Marc Ferré Sabaté, major d'edat, amb D.N.I. número 47812345Z, i en nom i representació de la mercantil **M.F.S. SL**, en endavant, el "PROVEÏDOR", domiciliada a Tortosa, Carrer Major nº 14, C.P. 43500 i C.I.F. B-43987654.

El CLIENT i el PROVEÏDOR, en endavant, podran ser denominades, individualment, "la Part" i, conjuntament, "les Parts", reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i d'obrar suficient per a la celebració del present Contracte.

## EXPONEN

---

**PRIMER:** Que el CLIENT està interessat en la contractació dels serveis de:

1. Auditoria integral dels sistemes informàtics i infraestructura de ciberseguretat.
2. Realització d'un informe detallat sobre la situació dels sistemes informàtics, amb un pla d'acció que garanteixi l'òptim nivell de seguretat i operativitat dels sistemes.
3. Proves de penetració (pentesting) en entorns de xarxa i aplicacions web.

El CLIENT està interessat a contractar aquests serveis per conèixer la situació i l'operativitat dels seus sistemes informàtics, programari (software) i maquinari (hardware).

**SEGON:** Que el PROVEÏDOR és una empresa especialitzada en la prestació de serveis

d'Auditoria, seguiment, conservació de sistemes informàtics, ciberseguretat i formació.

**TERCER:** Que les Parts estan interessades a celebrar un contracte de PRESTACIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS I DE CIBERSEGURETAT en virtut del qual el PROVEÏDOR presti al CLIENT els serveis de:

a. Auditoria dels sistemes informàtics.
b. Realització d'un informe detallat sobre la situació dels sistemes informàtics, amb un pla que garanteixi l'òptim nivell dels sistemes informàtics.
c. Anàlisi contínua de vulnerabilitats i consultoria de remediació.

Que les Parts, reunides a la seu del CLIENT, acorden celebrar el present contracte de PRESTACIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS, en endavant, el "Contracte", d'acord amb les següents:

# CLÀUSULES

---

## PRIMERA.- OBJECTE

En virtut del Contracte el PROVEÏDOR s'obliga a prestar al CLIENT els serveis d'auditoria dels sistemes informàtics del CLIENT i la realització posterior d'un informe detallat per conèixer la situació i l'operativitat dels seus sistemes informàtics, software i hardware, amb un pla que garanteixi l'òptim nivell dels sistemes informàtics, l'anàlisi de vulnerabilitats i proves de penetració, en endavant, "els Serveis", en els termes i condicions previstos en el Contracte i en tots els seus Annexos.

## SEGONA.- TERMES I CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFICS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

**2.1. Termes i condicions generals:**

**2.1.1.** El PROVEÏDOR respondrà de la qualitat del treball desenvolupat amb la diligència exigible a una empresa experta en la realització dels treballs objecte del Contracte.

**2.1.2.** El PROVEÏDOR s'obliga a gestionar i obtenir, a càrrec seu, totes les llicències, permisos i autoritzacions administratives que poguessin ser necessàries per a la realització dels Serveis.

**2.1.3.** El PROVEÏDOR es farà càrrec de la totalitat dels tributs, qualsevol que sigui la seva naturalesa i caràcter, que es devenguin com a conseqüència del Contracte, així com qualsevol operació física i jurídica que conporti, llevat de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o el seu

equivalent, que el PROVEÏDOR repercutirà al CLIENT.

**2.1.4.** El PROVEÏDOR guardarà confidencialitat sobre la informació que li faciliti el CLIENT en o per a l'execució del Contracte o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. S'exclou de la categoria d'informació confidencial tota aquella informació que sigui divulgada pel CLIENT, aquella que hagi de ser revelada d'acord amb les lleis o amb una resolució judicial o acte d'autoritat competent. Aquest deure es mantindrà durant un termini de tres anys a comptar des de la finalització del servei.

**2.1.5.** En el cas que la prestació dels Serveis suposi la necessitat d'accedir a dades de caràcter personal, el PROVEÏDOR, com a encarregat del tractament, queda obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament General de Protecció de Dades - RGPD i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals - LOPDGDD).
El PROVEÏDOR respondrà, per tant, de les infraccions en què pogués incórrer en el cas que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer, o en general, les utilitzi de forma irregular, així com quan no adopti les mesures corresponents per a l'emmagatzematge i custòdia de les mateixes. A tal efecte, s'obliga a indemnitzar el CLIENT per qualsevol dany i perjudici que pateixi directament, o per tota reclamació, acció o procediment que tingui la seva causa en un incompliment o compliance defectuós per part del PROVEÏDOR del que disposa tant el Contracte com la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.

**2.1.6.** El PROVEÏDOR únicament tractarà les dades de caràcter personal a les quals tingui accés conforme a les instruccions del CLIENT i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent a l'objecte del Contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. En el cas que el PROVEÏDOR destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del Contracte, serà considerat també responsable del tractament, responent de les infraccions en què hagués incorrut personalment.

**2.1.7.** El PROVEÏDOR haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

**2.1.8.** El PROVEÏDOR respondrà de la correcció i precisió dels documents que aporti al CLIENT en execució del Contracte i avisarà sense dilació al CLIENT quan detecti un error perquè pugui adoptar les mesures i accions que estimi oportunes.
El PROVEÏDOR respondrà dels danys que es derivin per al CLIENT i de les reclamacions que pugui realitzar un tercer, i que tinguin la seva causa directa en errors del PROVEÏDOR, o del

seu personal, en l'execució del Contracte o que derivin de la falta de diligència referida anteriorment.
Les obligacions establertes per al PROVEÏDOR per la present clàusula seran també d'obligat compliment per als seus possibles empleats, col·laboradors, tant externs com interns, i subcontractistes, de manera que el PROVEÏDOR respondrà davant el CLIENT si tals obligacions són incomplertes per tals empleats.

**2.2. Termes i condicions específics:**

**2.2.1.** El PROVEÏDOR realitzarà una auditoria dels sistemes informàtics del CLIENT per conèixer la situació exacta en què es troben els sistemes informàtics del CLIENT, software i hardware.

**2.2.2.** Una vegada realitzada l'auditoria, els tècnics encarregats de la mateixa realitzaran un informe detallat de la situació, amb un pla que garanteixi l'òptim nivell dels sistemes informàtics en el dia a dia i que planifiqui les necessitats que van sorgint en el CLIENT, atenent les noves tecnologies i la seva constant evolució. Aquest pla podrà portar a la contractació d'altres serveis prestats pel PROVEÏDOR.

**2.2.3.** Per a la realització de l'auditoria es desplaçaran a la seu del CLIENT dos tècnics del PROVEÏDOR, un com a analista de sistemes i un altre com a assessor informàtic.

**2.2.4.** Els tècnics del PROVEÏDOR realitzaran el seu treball durant l'horari comercial del CLIENT, establert de dilluns a divendres de 09:00h a 18:00h.

**2.2.5.** El CLIENT, amb l'assistència del PROVEÏDOR, realitzarà les còpies necessàries de la programació, informació, etc., per evitar la seva desaparició en el decurs de l'auditoria.

**2.2.6.** El PROVEÏDOR realitzarà controls remots, per elaborar un diagnòstic a través de suport amb P.C. o per telèfon, dels sistemes informàtics del CLIENT.

**2.2.7.** L'encarregat dels sistemes informàtics del CLIENT estarà en tot moment a disposició dels tècnics del PROVEÏDOR per a la realització de l'auditoria i facilitarà les claus i contrasenyes necessàries per comprovar tots els sistemes i la descripció dels mateixos.

**2.2.8.** Realitzada l'auditoria i abans de finalitzar l'informe complet, sense el pla per garantir l'òptim nivell, es lliurarà al CLIENT una còpia de l'informe, en el seu estat, per al seu estudi.

**2.2.9.** Els terminis de lliurament de l'informe i del pla es lliuraran conforme a la clàusula 5a d'aquest contracte. Una vegada lliurat l'informe incloent el pla, el contracte estarà complert.

**2.2.10.** Una vegada estudiat pel CLIENT l'informe i abans d'elaborar el pla que garanteixi l'òptim nivell dels sistemes, l'encarregat dels sistemes informàtics del CLIENT tindrà les reunions necessàries amb els tècnics del PROVEÏDOR per concretar les necessitats del CLIENT. Cada

part portarà a les reunions una proposta. Una vegada concretades les necessitats, els tècnics del PROVEÏDOR realitzaran el pla.

**2.2.11.** El contracte podrà ser ampliat per realitzar els serveis necessaris per portar el pla a bon terme. Aquesta ampliació serà per acord escrit entre les parts i el document s'unirà al present contracte.

**2.2.12.** El PROVEÏDOR executarà el Contracte realitzant de manera competent i professional els Serveis, complint els nivells de qualitat exigits i cuidant diligentment els materials del CLIENT que hagués d'utilitzar com a conseqüència del Contracte.

## TERCERA.- POLÍTICA D'ÚS

El CLIENT és l'únic responsable de determinar si els serveis que constitueixen l'objecte d'aquest Contracte s'ajusten a les seves necessitats, per la qual cosa el PROVEÏDOR no garanteix que els serveis contractats s'ajustin a les necessitats específiques del CLIENT.

## QUARTA.- PREU I FACTURACIÓ

**4.1.** El preu del Contracte és de 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) IVA exclòs.

**4.2.** El pagament de les factures es realitzarà, després de l'acceptació dels treballs pel CLIENT, mitjançant transferència bancària als 30 dies de la data de recepció de la factura al següent compte corrent titularitat del PROVEÏDOR: ES91 2100 0412 80 1234567890 (CaixaBank).

## CINQUENA.- DURADA DEL CONTRACTE

**5.1.** El termini de realització de l'auditoria és de 3 setmanes.

**5.2.** El termini de lliurament de l'informe per al seu estudi és de 10 dies hàbils posteriors a la finalització de l'auditoria.

**5.3.** El termini de lliurament de l'informe definitiu és de 45 dies naturals a partir de la data referida en l'encapçalament del Contracte.

## SISENA.- ACORD DE NIVELL DE SERVEI

**6.1.** Tots els Serveis prestats pel PROVEÏDOR es realitzaran per personal especialitzat en cada matèria. El personal del PROVEÏDOR acudirà proveït de tot el material necessari, adequat i actualitzat, per prestar els Serveis.

**6.2.** El PROVEÏDOR haurà de complir els terminis de lliurament que s'acordin amb el CLIENT. Es considerarà un incompliment dels terminis quan es superi el límit de 5 dies hàbils de retard injustificat, i en aquest cas el CLIENT podrà exigir al PROVEÏDOR el pagament dels danys i

perjudicis que correspongui.

## SETENA.- MODIFICACIÓ

Les Parts podran modificar el contracte de mutu acord i per escrit.

## VUITENA.- RESOLUCIÓ

Les Parts podran resoldre el Contracte, amb dret a la indemnización de danys i perjudicis causats, en cas d'incompliment de les obligacions establertes en el mateix.

## NOVENA.- NOTIFICACIONS

Les notificacions que es realitzin les Parts s'hauran de realitzar per correu amb acusament de rebut a les següents adreces:

- **CLIENT:** Paseo de la Castellana nº 278, C.P. 28046 Madrid (Atn. Departament Jurídic - legal@microsoft.es)
- **PROVEÏDOR:** Carrer Major nº 14, C.P. 43500 Tortosa (Atn. Direcció Executiva - contacte@mfs.cat)

## DÈCIMA.- RÈGIM JURÍDIC

El present contracte té caràcter mercantil, no existint en cap cas vincle laboral algun entre el CLIENT i el personal del PROVEÏDOR que presti concretament els Serveis.

Tota controvèrsia derivada d'aquest contracte o que guardi relació amb ell —inclosa qualsevol qüestió relativa a la seva existència, validesa o terminació— serà resolta mitjançant arbitratge DE DRET, administrat pel Tribunal d'Arbitratge de Tortosa / Cambra de Comerç de Tortosa, de conformitat amb el seu Reglament d'Arbitratge vigent a la data de presentació de la sol·licitud d'arbitratge. El Tribunal Arbitral que es megestioni a tal efecte estarà compost per un únic àrbitre expert i l'idioma de l'arbitratge serà el català. La seu de l'arbitratge serà Tortosa.

I en prova de quant antecedeix, les Parts subscriuen el Contracte, en dos exemplars i a un sol efecte, en el lloc i data assenyalats en l'encapçalament.

| PEL CLIENT (MICROSOFT ESPAÑA S.L.U.) | PEL PROVEÏDOR (M.F.S. SL - TORTOSA) |
| --- | --- |
| Signat: D. Satya Nadella | Signat: D. Marc Ferré Sabaté |

# ANNEX: CLÀUSULA PENAL

---

*(Convenient en cas de poder ser negociada)*

En virtut de la present clàusula penal que té caràcter cumulatiu i no substitutiu als efectes del que disposa l'article 1152 del Codi Civil, el CLIENT podrà aplicar les següents penalitzacions per incompliment de l'acord de nivell de servei.

Als efectes del que preveu l'article 1153 del Codi Civil, el PROVEÏDOR no podrà eximir-se del compliment de les seves obligacions pagant la pena. Així mateix, el PROVEÏDOR, a més de satisfer la pena establerta, haurà de complir les obligacions l'incompliment de les quals es penalitza.

Les penalitzacions es detrauran de l'import pendent de pagament al PROVEÏDOR.